

Nr. 176 Kommissarische Besprechung im Reichsforstamt vom 24. Juni 1935, 12 Uhr

R 2/4730, Bl. 52–56 Niederschrift des MR Richter/RFM

Beginn: 12:00

[ENTWURF EINES REICHSNATURSCHUTZGESETZES¹]

Am 24. Juni 1935 fand im Reichsforstamt unter dem Vorsitz des Generalforstmeisters von Keudell eine kommissarische Besprechung über den von dem Reichsforstmeister mit Schreiben vom 15. Juni 1935 vorgelegten Entwurf eines Reichsnaturschutzgesetzes² statt, an der der Unterzeichnete Sachbearbeiter teilgenommen hat.

Der Entwurf ist nebst einer Einladung zu einer Besprechung am 26. Juni 1935 am 15. Juni 1935 hier eingegangen. Am 22. Juni 1935 kam die Vorverlegung des Termins auf den 24. Juni 1935, zugleich mit der Mitteilung, daß die Angelegenheit in der Kabinettsitzung am 26. Juni 1935 beraten werden solle³.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers (Dr. Müller) legte gegen eine derartig überstürzte Behandlung der Angelegenheit Verwahrung ein und behielt seiner Dienststelle vor, gegen die Beratung des Gesetzesentwurfs in der Kabinettsitzung am 26. Juni 1935 zu protestieren. Der Vertreter des Reichs- und Preußischen Arbeitsministers und andere unterstützten diese Ausführungen⁴.

Der Vorsitzende erklärte, der Reichsforstmeister und der Kultusminister hätten sich vor nicht langer Zeit in einer Chefbesprechung dahin geeinigt, daß die Zuständigkeit für den Naturschutz ausschließlich Heimatschutz auf den Reichsforstmeister übergehen solle⁵. Eine Verordnung hierüber sei bei den Herren Ministern im Umlauf⁶. Der Reichsforstmeister habe Auftrag gegeben, den Entwurf eines Reichsnaturschutzgesetzes so vorzubereiten, daß er in der letzten Kabinettsitzung vor der Sommerpause beraten werden könne. Daß diese bereits am 26. Juni 1935 stattfinden solle, sei erst vor kurzem verfügt worden⁷. Ihm bleibe nur übrig, den Auftrag auszuführen und die Ressortvertreter zu bitten, trotz der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit an der kommissarischen Besprechung teilzunehmen.

Der Vertreter des Reichsjustizministers (Landgerichtsdirektor Dr. Mitzschke) nahm auf einen dem Reichsforstmeister mit Schreiben vom 17. Juni 1935 übersandten, dem Reichsforstmeister und den Ressortvertretern aber unbekannten neuen Entwurf seines Ressorts und das anliegende Schreiben seines Ressorts vom 21. Juni 1935 Bezug und bat, diesen Entwurf, zum mindesten aber die in dem

¹ Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 104 und 151.

² GesEntw. vom 15. 6. 35 mit am 21. 6. nachgereichter Begründung: R 2/4730, Bl. 28–47; R 43 II/227, Bl. 66–85; R 22/2117, Bl. 137–177. Denselben Entwurf hatte der RForstMstr. am 21. 6. bereits der Rkei als (1.) KabVorl. zugeleitet; R 43 II/227, Bl. 86–99. Zu den Entwurfsarbeiten im RForstA s. MRASS S. 12.

³ Vorverlegung der Besprechung durch Schnellbrief des RForstMstr. vom 21. 6. 35: R 43 II/227, Bl. 77; R 22/2117, Bl. 161.

⁴ Der RIM, der in der Besprechung wohl deshalb nicht vertreten war, hatte mit Schnellbrief vom 22. 6. 35 den StSRk und sämtliche Reichsminister wissen lassen: „Die Zuständigkeit für den Natur- und Denkmalschutz liegt zur Zeit noch bei meinem Ministerium. Die Erwägungen wegen Überleitung dieses Referats auf ein anderes Ressort sind im Gange. Solange die Zuständigkeitsfrage nicht geklärt ist, vermag ich dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht zuzustimmen.“ R 2/4730, Bl. 51; R 43 II/227, Bl. 102.

⁵ Telefonische Absprache zwischen Göring und Rust s. Dok. Nr. 151 Anm. 7.

⁶ „Entwurf einer 3. DVO zur Überleitung des Forst- und Jagdwesens auf das Reich“. Auf Einwendungen des RIM und RJuM dann ersetzt durch einen Organisationserlaß Hitlers vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 826); s. Dok. Nr. 178 Anm. 45.

⁷ Anfang Juni waren von der Rkei Kabinettsitzungen „je nach Bedarf voraussichtlich“ für den 21. und 28. 6. 35 angekündigt worden. Erst am 20. 6. hatte Lammers den Ministern mitgeteilt, daß die letzte Sitzung vor der Sommerpause bereits am 26. 6. stattfinde; R 43 I/1328, Bl. 66 f.

Schreiben enthaltenen Anregungen, zu berücksichtigen⁸. Der Vorsitzende erklärte, daß hierüber eine gesonderte Verhandlung mit dem Vertreter des Reichsjustizministers noch im Laufe des Tages stattfinden solle.

Der Vertreter des Reichs- und Preußischen Arbeitsministers erklärte, daß sein Ressort dem Entwurf jedenfalls insofern nicht zuzustimmen vermöge, als nach §§ 1d, 5 und 18 die Grünflächen und Wanderwege⁹ zu den Angelegenheiten des Naturschutzes gerechnet würden¹⁰. Diese Dinge gehörten zur Landesplanung, für die der Reichs- und Preußische Arbeitsminister zuständig sei und auch bleiben müsse.

Der Vertreter des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers trat dieser Stellungnahme bei und wandte sich gleichzeitig dagegen, daß bei der Erklärung von entwicklungsfähigen Gebieten zu Grünflächen oder auch nur zu Naturschutzgebieten die Eigentümer und sonstigen Betroffenen gemäß § 23 des Entwurfs grundsätzlich keine Entschädigung erhalten sollen¹¹.

Es wurde beschlossen, die Frage der Grünflächen einstweilen zurückzustellen, in der Erwartung, daß der Reichsforstmeister der Herausnahme der Grünflächen aus dem Gesetzentwurf zustimmen werde¹².

Der Vertreter des Reichs- und Preußischen Verkehrsministers wünschte Beteiligung seines Ressorts, wenn es sich um reichseigene oder nichtreichseigene Leinpfade handele. Diese wurde zugesagt.

Der Vertreter der Reichsbahn-Hauptverwaltung sprach die Besorgnis aus, daß die Reichsbahn durch die Erklärung von Flächen zu Naturschutzgebieten vor vollendete Tatsachen gestellt und damit ihre Interessen beeinträchtigt werden könnten. Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, daß die Reichsbahn-Hauptverwaltung grundsätzlich beteiligt werden werde, gegebenenfalls die Eintragung von Gebieten in das Reichsnaturschutzbuch gemäß § 12 Abs. 2 des Entwurfs¹³ auch wieder gelöscht werden könne.

Der Vertreter des Reichs- und Preußischen Arbeitsministers verlangte die Herausnahme der verunstaltenden Reklame aus dem Gesetzentwurf, weil hierfür die Baupolizei und damit sein Ressort zuständig sei¹⁴.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers wandte sich gegen die im Entwurf vorgesehenen Naturschutzbeiräte, die noch neben den den Naturschutzbehörden beigegebenen Naturschutzstellen tätig sein sollen¹⁵. Der unterzeichnete Sachbearbeiter trat dem bei und wies insbeson-

⁸ Mit Schnellbrief an den RForstMstr. vom 21. 6. 35 hatte der RJuM an dessen GesEntw. vom 15. 6. das Fehlen dreier ganz wesentlicher Gesichtspunkte bemängelt: 1. Für die von Göring geplante Errichtung großer Naturschutzgebiete (Nationalparks) biete diese Fassung keine hinreichende Rechtsgrundlage (Projekt Schorfheide s. Dok. Nr. 151, zu Anm. 8). 2. Die Notwendigkeit, daß der Naturschutz „im Interesse der Landesverteidigung, der Verkehrswege und lebenswichtiger Industrieanlagen gewissen Beschränkungen unterworfen werden muß“, sei nicht berücksichtigt (vgl. hierzu Dok. Nr. 104, zu Anm. 18). 3. An der Auffassung, daß der Tier- und Pflanzenschutz im Interesse der Rechtssicherheit einer ausführlichen Regelung bereits im Gesetz (nicht erst in der DVO) bedürfe, müsse festgehalten werden. R 2/4730, Bl. 48 f.; R 43 II/227, Bl. 100 f.; R 22/2117, Bl. 158 f.

⁹ In der Vorlage fälschlich: „Wasserwege“.

¹⁰ § 5 definierte: „Grünflächen im Sinne dieses Gesetzes sind Baumbestände und andere Grüngelände in der Nähe der Städte und Kurorte oder in Industriegebieten, die den für Naturschutzgebiete geforderten Voraussetzungen zwar nicht genügen, jedoch als Erholungsstätten der Bevölkerung Erhaltung und pflegliche Behandlung verdienen. *Wanderwege* im Sinne dieses Gesetzes sind solche Wege und Straßen, die dem Fußgängerverkehr dienen und den Wanderern landschaftlich schöne Gebiete erschließen sollen (z.B. Uferwege, Höhenwege, Grenzwege).“

¹¹ § 23 (1) entsprach dem Wortlaut von § 23 der Erstfassung: Dok. Nr. 104 Anm. 15. Als Abs. 2 war neu angefügt: „Im Falle unbilliger Härte kann die oberste Naturschutzbehörde unter Ausschluß des Rechtsweges eine Entschädigung zubilligen.“

¹² Grünflächen, nicht aber Wanderwege wurden aus der endgültigen Fassung gestrichen.

¹³ § 12 (2) lautete: „Bei der obersten Naturschutzbehörde wird eine amtliche Liste der Naturschutzgebiete (Reichsnaturschutzbuch) geführt. Durch Eintragung in die Liste erhalten die darin bezeichneten, auf beigefügten Karten umgrenzten Flächen den Schutz dieses Gesetzes.“

¹⁴ Reklame war im Entwurf nicht ausdrücklich genannt, konnte aber mit gemeint sein, wenn § 1 Ziff. e) den Naturschutz auch erstreckte auf „sonstige Landschaftsbestandteile, die infolge ihrer Schönheit oder Eigenart Erhaltung verdienen und vor verunstaltenden Veränderungen bewahrt bleiben sollen“.

¹⁵ Hierzu § 10 *Naturschutzbeirat*:

„(1) Der Reichsstelle [für Naturschutz] sowie sämtlichen Stellen für Naturschutz steht ein Naturschutzbeirat zur Seite. Er wird für die Reichsstelle von der obersten Naturschutzbehörde [RForstA], für die übrigen Stellen von den entsprechenden Naturschutzbehörden berufen.“

dere auf die Gefahr hin, daß nach der in Aussicht genommenen Berufung von Ressortvertretern in den der obersten Naturschutzbehörde beigegebenen Naturschutzbeirat sich leicht die Neigung einstellen könnte, unter Berufung hierauf die formelle Beteiligung der Reichsressorts zu unterlassen. Er wies ferner auf den Widerspruch hin, der darin liege, daß die Naturschutzstellen bei den höheren und unteren Naturschutzbehörden nach § 8 des Entwurfs Beauftragte als Geschäftsführer haben sollen¹⁶, während nach § 9 Abs. 1 Satz 2 die Leiter der Naturschutzbehörden Leiter der Naturschutzstellen sein sollen¹⁷. Es wurde beschlossen, § 9 Abs. 1 Satz 2 wie folgt zu fassen:

Die Leiter der höheren und unteren Naturschutzbehörden bestimmen die Leiter der entsprechenden Naturschutzstellen.

Diesseits wurde ferner bemängelt, daß eine Bestimmung fehlt, wonach die Naturschutzbehörden verpflichtet sind, vor Erlass von Verfügungen die Eigentümer und sonstigen Betroffenen anzuhören, und daß das Beschwerderecht nur in einigen Fällen gegeben sei. Es wurde beschlossen, in einem allgemeinen Paragraphen zu bestimmen, daß die Eigentümer und sonstigen Betroffenen anzuhören sind und daß ihnen die Beschwerde innerhalb zweier Wochen an die nächsthöhere Naturschutzbehörde zusteht.

Der Vertreter der Reichsbahn-Hauptverwaltung schlug vor, im § 20 das Wort „beteiligen“ zu ersetzen durch das Wort „anhören“¹⁸.

Die Frage des Unterzeichneten Sachbearbeiters, aus welchen Mitteln die im § 23 Abs. 2 des Entwurfs¹⁹ vorgesehenen Entschädigungen aus Billigkeitsgründen zu zahlen seien, aus Reichs- oder aus Ländermitteln, wurde dahin beantwortet, daß der Naturschutz durch das Reichsnaturschutzgesetz Reichsangelegenheit werde und die Entschädigungen daher der Reichskasse zur Last fallen würden. Zu diesem Punkt wurde die Stellungnahme des Reichsfinanzministeriums Vorbehalten, im übrigen aber Streichung des § 23 Abs. 2 verlangt. § 23 Abs. 2 soll gestrichen werden²⁰.

Zu § 25 des Entwurfs²¹ verlangte der Unterzeichnete Sachbearbeiter Beteiligung des Reichsfinanzministeriums bei dem Erlass der Durchführungsvorschriften. Diese wurde zugesagt.

Der Vorsitzende erklärte zum Schluß, daß er die Anregungen der Ressortvertreter dem Reichsforstmeister vortragen und nach Möglichkeit in einem auch unter Berücksichtigung des inzwischen beschafften neuen Entwurfs des Reichsjustizministers und des Ergebnisses der in Aussicht genommenen Sonderbesprechung mit dem Vertreter des Reichsjustizministers aufzustellenden neuen Entwurf verwerten werde. Dieser neue Entwurf werde den Ressorts am 25. Juni 1935 zugehen²².

Berlin, den 25. Juni 1935

(2) Dem bei der Reichsstelle für Naturschutz gebildeten Beirat müssen Vertreter der beteiligten Ministerien angehören.“

16 § 8 (1): „Zu ihrer fachlichen Beratung richtet jede Naturschutzbehörde eine *Stelle für Naturschutz* ein, deren Geschäftsführer die Bezeichnung *Beauftragter für Naturschutz* führt. [...]“

17 § 9 (1): „Die Reichsstelle untersteht unmittelbar der obersten Naturschutzbehörde. Im übrigen sind die Leiter der höheren und unteren Naturschutzbehörden zugleich Leiter der entsprechenden Naturschutzstellen.“

18 § 20 *Beteiligung der Naturschutzbehörden*: „Alle Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden sind verpflichtet, vor Genehmigung von Maßnahmen oder Planungen, die zu wesentlichen Veränderungen der Landschaft führen können, die zuständigen Naturschutzbehörden rechtzeitig zu beteiligen, damit diese nach Anhörung ihrer Beauftragten für Naturschutz alle Interessen des Naturschutzes wahrzunehmen in der Lage sind.“

19 Oben Anm. 11.

20 § 23 (2) wurde aus der endgültigen Fassung gestrichen, der Verreichlichung des Naturschutzes stimmte der RFM aber nollens volens stillschweigend zu; R 2/4730, Bl. 58–61. Zur ursprünglichen Position des RFM in der Finanzierungsfrage s. Dok. Nr. 104 Anm. 17.

21 Allgemeine Ermächtigung des RForstMstr. zum Erlass der Überleitungs- und Durchführungsvorschriften im Einvernehmen mit den beteiligten Fachministern.

22 Die abschließenden Verhandlungen des RForstA mit dem RJuM fanden keinen Niederschlag in den Akten, berücksichtigten aber jedenfalls dessen Anregungen (o. Anm. 8). Nachdem auch der RIM auf Druck Görings seinen Widerspruch gegen die Behandlung des ReichsnaturschutzG im Kabinett (o. Anm. 4) zurückgezogen hatte, ging die überarbeitete KabVorl. vom 25. 6. 35 am 26. 6. in der Rkei ein, unmittelbar vor Beginn der Sitzung wurde noch die Präambel nachgereicht; R 43 II/227, Bl. 103–121; R 2/4730, Bl. 62–81; R 22/117, Bl. 177–195. Die letzten redaktionellen Änderungen wurden von den Referenten noch nach Beginn der Kabinettsitzung vorgenommen; hierzu Dok. Nr. 178 P. 17.

Richter

Zitierhinweis

Nr. 176 Kommissarische Besprechung im Reichsforstamt vom 24. Juni 1935, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d176>